

I. PRINCIPADO DE ASTURIAS

• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE CIENCIA, INDUSTRIA Y EMPLEO

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (SEPEPA)

RESOLUCIÓN de 4 de mayo de 2026, del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias, por la que se autoriza la celebración del Convenio de colaboración entre la Universidad de Oviedo y el Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias para la facilitación de datos solicitados por otros organismos y administraciones públicas.

Antecedentes de hecho

Primero.—El Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias (SEPEPA) es un organismo autónomo de la Administración del Principado de Asturias, con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar, adscrito a la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo. Le corresponde el diseño, gestión y ejecución de la política de empleo en el ámbito de la Comunidad Autónoma, así como la elaboración, gestión, promoción y evaluación de programas y acciones en materia de empleo y mercado de trabajo.

Segundo.—La Universidad de Oviedo es una institución de derecho público, con personalidad jurídica propia, patrimonio propio y plena autonomía, que asume y desarrolla sus funciones como servicio público de la educación superior y de la investigación científica, técnica y cultural, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27.10 de la Constitución Española y en la legislación universitaria vigente.

Entre sus fines se encuentra la prestación de servicios a la sociedad, el cumplimiento de sus compromisos con otras administraciones públicas y la colaboración institucional con entidades públicas para la mejora de la gestión pública y el interés general.

Tercero.—Ambas instituciones, como integrantes del sector público en sentido amplio y prestadoras de servicios a la ciudadanía, coinciden en la necesidad de reforzar la cooperación interadministrativa, especialmente para dar respuesta a los requerimientos periódicos de información formulados por distintos organismos y administraciones públicas, tales como la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), los Ministerios con competencias en materia de educación y empleo, y el Servicio Público de Empleo Estatal.

Cuarto.—Con fecha 12 de marzo de 2018 se formalizó un convenio de colaboración entre la Universidad de Oviedo y el SEPEPA, con el objeto de facilitar el intercambio de datos necesarios para atender los citados requerimientos de información, el cual fue prorrogado mediante adenda de 13 de marzo de 2022, extendiendo su vigencia hasta el 13 de marzo de 2026.

Quinto.—Persistiendo el interés común de ambas partes en mantener y actualizar dicho marco de colaboración institucional, se considera necesario autorizar la suscripción de un nuevo convenio de colaboración que regule la facilitación mutua de datos, garantizando en todo caso el cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal.

Sexto.—El convenio proyectado carece de contenido económico, no generando obligaciones ni compromisos económicos de carácter ordinario o extraordinario para ninguna de las partes, ni contraprestación económica de ningún tipo, asumiendo cada entidad los gastos derivados de su actuación con cargo a sus respectivos presupuestos.

Séptimo.—El cumplimiento y desarrollo del convenio no implica la transferencia de medios materiales ni personales entre las partes, ni supone incremento del gasto público, limitándose a establecer un marco estable de colaboración interadministrativa para la facilitación de información dentro del ámbito de sus respectivas competencias.

Fundamentos de derecho

Primero.—De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 49/2025, de 29 de abril, del Presidente del Principado de Asturias, por el que se establece la estructura orgánica básica de la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo, y en el Decreto 39/2009, de 3 de junio, de estructura orgánica básica del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias, modificado por los Decretos 10/2016, de 16 de marzo, 214/2023, de 16 de diciembre, y 49/2024, de 21 de junio, corresponde al SEPEPA el ejercicio de las funciones descritas en el antecedente primero.

El Presidente del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias es competente para conocer de los hechos objeto del expediente, en virtud de lo dispuesto en el artículo 13.1.d) de la Ley del Principado de Asturias 3/2005, de 8 de julio, del Servicio Público de Empleo.



Segundo.—El convenio objeto de autorización tiene naturaleza jurídico-administrativa y queda excluido del ámbito de aplicación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, conforme a lo establecido en su artículo 6.1.

Tercero.—El convenio cumple los requisitos exigidos en los artículos 47 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, relativos a la validez, contenido, eficacia, vigencia y extinción de los convenios administrativos.

Cuarto.—La Universidad de Oviedo, como universidad pública, forma parte del sector público y se integra en la Administración Pública en sentido amplio como entidad de derecho público del sector público institucional, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2 y 84 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen jurídico del Sector Público y en el artículo 3.1 de la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario.

RESUELVO

Primero.—Autorizar la celebración del convenio de colaboración entre la Universidad de Oviedo y el Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias para la facilitación de datos solicitados por otros organismos y Administraciones Públicas, cuyo texto se incorpora como anexo a la presente Resolución.

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución y del texto íntegro del convenio en el *Boletín Oficial del Principado de Asturias*.

En Oviedo, a 4 de mayo de 2026.—El Presidente del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias, Borja Sánchez García.—Cód. 2026-04921.

**Principado de
Asturias****Servicio Público
de Empleo**

Consejería de Ciencia, Industria y Empleo



Universidad de Oviedo

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO Y EL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA LA FACILITACIÓN DE DATOS SOLICITADOS POR OTROS ORGANISMOS Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

REUNIDOS

De una parte,

D. Ignacio Villaverde Menéndez, Rector Magnífico de la Universidad de Oviedo, nombrado por Decreto 39/2024, de 9 de mayo, de la Consejería de Ciencia, Empresas, Formación y Empleo del Principado de Asturias, por el que se dispone su nombramiento, y con las atribuciones que le confiere el artículo 65, I) de los Estatutos de la Universidad de Oviedo, aprobados por Decreto 77/2024, de 5 de diciembre, de la Consejería de Ciencia, Empresas, Formación y Empleo del Principado de Asturias, con sede en la calle San Francisco n.º 3 (33003 – Oviedo) y CIF Q-3318001-I (en adelante, la Universidad).

Y de otra,

Don Borja Sánchez García, Presidente del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias, (en adelante, SEPEPA), en virtud de lo previsto en los artículos 12 y 13.1d) de la ley 3/2005, de 8 de julio del Servicio Público de Empleo, en virtud de su nombramiento, como Consejero de Ciencia, Industria y Empleo, del Principado de Asturias, nombrado mediante el Decreto 25/2025, de 21 de abril del Presidente del Principado de Asturias, por el que se nombra Consejero de Ciencia, Industria y Empleo (BOPA, 21 de abril de 2025), actuando en nombre y representación del organismo autónomo, SEPEPA, y facultado para la suscripción del presente convenio en virtud del artículo 13.1 d) de la Ley 3/2005, de 8 de julio, del Servicio Público de Empleo.

Actuando las partes en el ejercicio de sus respectivos cargos y en la representación que ostentan, se reconocen mutua y recíprocamente la capacidad jurídica suficiente en cuanto a la mencionada representación para suscribir el presente convenio y a tal efecto

EXPONEN

**Principado de
Asturias****Servicio Público
de Empleo****Consejería de Ciencia, Industria y Empleo**

Universidad de Oviedo

I.- Que la Universidad es una institución de derecho público, con personalidad y capacidad jurídica plenas y patrimonio propio, que asume y desarrolla sus funciones como servicio público de la educación superior y la investigación científica y técnica en régimen de autonomía, de acuerdo con lo establecido en el artículo 27.10 de la Constitución.

Que el SEPEPA es un organismo autónomo del sector público de la Administración del Principado de Asturias, órgano gestor de la política de empleo de la Comunidad Autónoma, con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar en el ejercicio de sus funciones, adscrito a la Consejería competente en materia de empleo, siendo una de sus funciones la “elaboración, aprobación, gestión, promoción y evaluación, retrospectiva y prospectiva, de los programas y acciones para el empleo”.

Que ambas instituciones son parte de la administración pública, prestan sus servicios a la misma población y en ocasiones con los mismos fines, por lo que tanto en aras a la leal colaboración institucional para la mejora de los servicios prestados a los ciudadanos, como al mejor cumplimiento de sus propios fines y sus compromisos con otras administraciones, entienden la mutua conveniencia de colaborar en el cumplimiento de sus funciones.

II.- Que con fecha 12 de marzo de 2018 se formalizó un Convenio de Colaboración entre la Universidad y el SEPEPA con objeto de facilitar el intercambio de datos necesarios para atender requerimientos de información de diversas administraciones públicas, Convenio que fue prorrogado mediante Adenda de fecha 13 de marzo de 2022, extendiendo su vigencia hasta el 13 de marzo de 2026.

III.- Que persiste el interés para ambas partes de suscribir el presente Convenio de Colaboración, que tiene como objeto facilitar la colaboración permanente entre el Principado de Asturias y la Universidad en todas las materias de carácter académico, científico y cultural de interés para la sociedad asturiana.

Y, en consecuencia, habiéndose cumplido los trámites preceptivos, ambas partes acuerdan celebrar el presente Convenio de Colaboración que se registrá por las siguientes

**Principado de
Asturias****Servicio Público
de Empleo**

Consejería de Ciencia, Industria y Empleo



Universidad de Oviedo

Cláusulas

Primera.-Objeto del convenio.

El objeto del presente Convenio es facilitar mutuamente los datos necesarios para el cumplimiento de sus propios fines y sus compromisos con otras administraciones, en concreto los que periódicamente solicitan ANECA, CRUE, Ministerio con competencias en educación, Servicio Público Estatal de Empleo y el Ministerio competente en materia de empleo.

Segunda.-Finalidad.

La finalidad es colaborar entre ambas instituciones de derecho público para dar respuesta a los requerimientos de información de otras administraciones u organismos públicos, facilitando los datos solicitados y que sean competencia de la Universidad o el SEPEPA, garantizando en todo caso el cumplimiento de la legislación en materia de protección de datos de carácter personal, y utilizando los mismos exclusivamente para dar respuesta a otras administraciones u organismos públicos.

Tercera.-Ausencia de contenido económico.

El presente convenio carece de contenido económico y no genera obligaciones ni contraprestaciones económicas entre las partes firmantes, las cuales asumirán los costes que deban realizar con cargo a sus respectivos presupuestos corrientes.

Cuarta.-Mecanismos de seguimiento.

Se creará una Comisión de Seguimiento paritaria, compuesta por cuatro personas:

Por parte de SEPEPA, la Directora Gerente y la responsable del Observatorio de las ocupaciones o personas que los sustituyan.

**Principado de
Asturias****Servicio Público
de Empleo****Consejería de Ciencia, Industria y Empleo**

Universidad de Oviedo

Por parte de la Universidad, y designados por el Rector, un/a profesor/a del Departamento de Economía Aplicada y experto/a en materia de empleo y el Director del Área de Cooperación con la Empresa y Empleabilidad.

Quinta.- Funciones de la comisión de seguimiento.

La Comisión de Seguimiento tendrá como funciones principales las siguientes:

1. Planificar, aprobar, supervisar y evaluar un Plan Anual de Actividades dentro del marco del presente Convenio.
2. Establecer las directrices de funcionamiento en concordancia con los estatutos y demás normas de régimen interno de cada una de las entidades firmantes.
3. Aprobar un informe técnico anual.
4. Analizar las posibilidades de prórroga y revisión, si procede, de las condiciones de este Convenio.
5. Resolución, en su caso, de las posibles controversias que pudiesen plantearse sobre la interpretación y ejecución del presente Convenio.
6. Cualesquiera otras conducentes al logro de los objetivos del presente Convenio.

La Comisión de Seguimiento se reunirá como mínimo una vez al año y siempre que, por causa justificada, sea solicitado por alguna de las partes.

La Comisión de Seguimiento estará asistida por alguno de sus miembros desempeñando la función de Secretario y levantando acta de sus sesiones, copia de la cual habrá de ser remitida al Vicerrectorado con competencias. A sus reuniones, adicionalmente, podrán asistir técnicos y especialistas, cuando se considere oportuno.

En el caso de que se considerase necesario recurrir a votación para la aprobación de cualquier aspecto relacionado con el presente Convenio, será imprescindible que en la

**Principado de
Asturias****Servicio Público
de Empleo****Consejería de Ciencia, Industria y Empleo**

Universidad de Oviedo

sesión correspondiente de la Comisión se encuentren presentes o debidamente representados todos sus miembros, adoptándose entonces válidamente las decisiones por mayoría simple.

Sexta.- Confidencialidad, protección de datos personales.

Los datos personales que se recojan derivados del presente Convenio serán tratados e incorporados a los sistemas de gestión de la información de los que, en su caso, las partes firmantes serán responsables a los efectos de llevar a buen fin el presente Convenio, adoptándose las medidas de índole técnica y organizativas necesarias que garanticen la seguridad de los datos de carácter personal proporcionados, que eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, previstas tanto en la normativa vigente a nivel nacional, en la LO 3/2018 (LOPDGDD), como en el Reglamento General de Protección de Datos Europeo (RGPD). Ambas partes declaran expresamente que conocen quedar obligadas al cumplimiento de la citada normativa, especialmente a lo indicado en relación con el deber de información a los titulares de los datos personales, el deber de secreto y confidencialidad, las medidas de seguridad, su conservación durante los plazos legalmente establecidos, y el correspondiente Acuerdo a firmar entre responsable del tratamiento y encargado del mismo.

Cada una de las partes se compromete a no difundir, ceder o comunicar a otras personas, bajo ningún aspecto, salvo los casos previstos legalmente, las informaciones a las que haya podido tener acceso durante la vigencia del presente Convenio, pudiendo aplicarlas y usarlas solamente para la finalidad prevista como consecuencia del mismo o para la ejecución de éste, de conformidad con lo preceptuado en la vigente normativa de protección de datos personales nacional y comunitaria. Dicha obligación subsistirá aún cuando finalice la vigencia del citado Convenio.

El SEPEPA y así como el personal afectado por el presente Convenio, guardarán secreto profesional sobre todas las informaciones, documentos y asuntos a los que tenga acceso o conocimiento durante la vigencia del presente Convenio, estando obligados a no hacer

**Principado de
Asturias****Servicio Público
de Empleo****Consejería de Ciencia, Industria y Empleo**

Universidad de Oviedo

públicos o enajenar cuantos datos conozcan como consecuencia o con ocasión de su ejecución, incluso después de finalizar la vigencia del presente Convenio.

Cada parte será responsable del tratamiento de datos personales que efectúe. Así, las Entidades firmantes del Convenio responderán exclusivamente por las infracciones en las que las mismas hubieren incurrido por incumplimiento de las obligaciones asumidas en el presente Convenio en materia de protección de datos o en el Acuerdo de confidencialidad firmado.

Séptima.- Propiedad industrial y/o intelectual y explotación de resultados.

Toda información aportada por cualquiera de las partes para el desarrollo del presente Convenio de colaboración permanecerá como propiedad de la parte suministradora, así como toda patente, copyright, secreto industrial, marca o cualquier otro derecho de propiedad industrial y/o intelectual que la misma ostente. Nada en este Convenio de colaboración debe entenderse como una licencia o venta de tales derechos entre las partes.

Los derechos de propiedad industrial y/o intelectual que surjan del desarrollo del presente Convenio de colaboración serán propiedad de la parte que los desarrolle y obtenga. En caso de desarrollo y obtención conjunta entre las partes de tales derechos, éstas se comprometen a suscribir un acuerdo en el que se fijará la titularidad de los derechos de propiedad industrial y/o intelectual, su protección, posible explotación, reparto de costes y beneficios y demás aspectos relativos al marco de explotación de los citados resultados. La contribución de cada parte se estimará teniendo en cuenta aspectos como la contribución intelectual a la obtención de los resultados por parte del personal de cada parte, las horas/personas empleadas, los costes incurridos, u otros aspectos.

Octava.- Plazo de vigencia, prórrogas y formas de extinción.

**Principado de
Asturias****Servicio Público
de Empleo****Consejería de Ciencia, Industria y Empleo**

Universidad de Oviedo

1.- El presente Convenio tendrá una vigencia de cuatro años y entrará en vigor el día de su firma, sin perjuicio de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, para general conocimiento.

Podrá prorrogarse, en función de las circunstancias concretas de su desarrollo, por años completos, respetando los límites establecidos en la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Para ello, con antelación suficiente y siempre antes del vencimiento del plazo inicial, la Comisión de Seguimiento debe emitir un informe en el que se analicen las posibilidades de prórroga y se revisen, si procede, las condiciones del Convenio.

2.- El Convenio se resolverá por la finalización de los requerimientos de información de ANECA, CRUE, Ministerio con competencias en educación, Servicio Público Estatal de Empleo y el Ministerio competente en materia de empleo, por la finalización del período estipulado para su vigencia, por incumplimiento de cualquiera de las partes o por denuncia de alguna de ellas, que deberá ser comunicada con un preaviso de tres meses. En el caso de resolución anticipada, las acciones ya iniciadas deberán continuar hasta su total finalización en la forma, condiciones y plazos previstos.

Novena.- Naturaleza administrativa y régimen jurídico.

Este convenio de colaboración tiene naturaleza administrativa y, conforme a lo dispuesto en el artículo 6.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, queda excluido del ámbito de aplicación de dicha Ley, en virtud de lo establecido en su artículo 4. No obstante, los principios de la Ley se aplicarán con carácter supletorio para resolver las dudas o lagunas que pudieran surgir.

El convenio se regula por lo previsto en el Capítulo VI del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y se regirá por sus propios términos y condiciones. Para las cuestiones relacionadas con prácticas académicas externas, se tendrán en cuenta los principios recogidos en el Real Decreto 592/2014, de 11 de julio.

**Principado de
Asturias****Servicio Público
de Empleo****Consejería de Ciencia, Industria y Empleo**

Universidad de Oviedo

Décima.- Transparencia.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8.1.b) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, el presente Convenio será objeto de publicación en los portales de transparencia correspondientes y en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, a efectos de general conocimiento y para garantizar la publicidad activa exigida por la normativa vigente.

Undécima.- Cuestiones litigiosas y jurisdicción competente.

Las controversias sobre la interpretación y ejecución del presente Convenio que no puedan ser resueltas de forma amistosa por la Comisión de seguimiento, se sustanciarán ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de Asturias.

Y, en prueba de conformidad, y para la debida constancia de todo lo convenido, las partes implicadas firman el presente convenio electrónicamente, en la fecha indicada en el pie de firma, tomándose como fecha de formalización del presente documento la fecha del último firmante.

En Oviedo, a la fecha de la última firma electrónica

Por el SEPEPA
El Presidente

Por la Universidad
El Rector

D. Borja Sánchez García

D. Ignacio Villaverde